

Mustaffa Kamal bin Basir Ahmad
lwn
Shasha Farina binti Mohd Shapie

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes Rayuan No. 10000-016-0114-2021, YAA Dato' Mohammad Adib bin Hussain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Haji Sabudin (Panel),
Pada 17 November 2022/ 22 Rabiul Akhir 1444H]

Rayuan Mut'ah di bawah seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie:

Perayu : *Diwakili oleh Muhammad Iz'aan bin Azalan dari Tetuan
Iz'aan Azalan & Associates*

Responden : *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10300-016-0277-2014 yang bertarikh 21hb Oktober 2021 yang menyatakan seperti berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 58 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
2. Mahkamah memerintahkan Defendan membayar sebanyak RM54,000.00 sebagai bayaran mut'ah dan saguhati perceraian kepada Plaintiff.
3. Kos bagi kes ini ditanggung oleh pihak masing-masing.

[2] Perayu tidak berpuashati terhadap keseluruhan perintah tersebut dan telah mengemukakan lima Alasan Rayuan sepertimana yang dinyatakan oleh Perayu pada **muka surat 245 – 252** Rekod Rayuan.

[3] Responden pula telah memfailkan Notis Rayuan Balas berserta empat Alasan sepertimana di **muka surat 241 - 244** Rekod Rayuan.

FAKTA KES

[4] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 18 Ogos 2007 dan telah bercerai pada 11 Jun 2013.

[5] Pada 26 Mei 2014 Responden telah memfailkan Tuntutan Mut'ah sebanyak RM500,000.00 melalui saman No.:10300-016-0277-2014 terhadap Perayu dan memohon jumlah tersebut dibayar terus kepada Responden melalui bank draf serta memohon kos ditanggung oleh Perayu.

[6] Perayu tidak membuat sebarang Tuntutan Balas dalam kes berkenaan namun di dalam Penyata Pembelaannya memohon mahkamah menolak keseluruhan tuntutan Responden tersebut dengan kos.

[7] Ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, YA Hakim Bicara telah membuat dapatan-dapatan fakta seperti berikut:

1. Plaintiff adalah seorang isteri yang layak menerima mut'ah. Tiada alasan yang wujud yang menyebabkan perceraian yang menghalang Plaintiff menuntut mut'ah.
2. Tempoh perkahwinan pihak-pihak adalah selama hampir enam tahun
3. Pendapatan Defendan adalah RM8500 sebulan dan tiada pendapatan lain dibuktikan
4. Tuntutan mutah Plaintiff berjumlah RM500,000.00 adalah suatu jumlah yang tidak munasabah dan tidak bersesuaian dengan kemampuan pihak Defendan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[8] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Rekod Rayuan dan Hujah bertulis pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini.

[9] Dalam kes ini, kami berpuashati bahawa pihak-pihak tidak menimbulkan sebarang pertikaian berkenaan bidang kuasa Mahkamah

untuk mendengar dan memutuskan kes ini berdasarkan seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[10] Berdasarkan Alasan Rayuan Perayu dan Alasan Rayuan Responden dalam Notis Rayuan Balas dan hujah-hujah yang difailkan, Kami berpendapat hanya terdapat 2 isu utama yang perlu diulas oleh Kami iaitu:

- i. Sama ada pihak Responden layak menerima Mut'ah atau pun tidak
- ii. Sekiranya layak berapakah kadar mut'ah yang munasabah yang perlu dibayar oleh Perayu kepada Responden.

[11] Sebelum Kami mengulas berkenaan dua isu di atas, kami berpandangan adalah lebih baik untuk Kami menyentuh terlebih dahulu berkenaan mut'ah mengikut undang-undang dan hukum Syarak. Berdasarkan kitab *Umdah al-Mukmin*, Vol.6, muka surat 303, mut'ah bermaksud suatu bayaran saguhati yang diberikan kepada isteri yang diceraikan dan ini adalah selari dengan peruntukan seksyen 2 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003] menyatakan "mut'ah" ertinya bayaran saguhati yang diberi dari segi hukum Syarak kepada isteri yang diceraikan.

[12] Asas tentang pembayaran mut'ah adalah bersumberkan daripada al-Qur'an al-Karim, dalam Surah Al-Baqarah, ayat 236:-

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ
عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Maksudnya : *Tidaklah kamu bersalah (dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin). Jika kamu menceraikan isteri-*

isteri kamu sebelum kamu sentuh (bercampur dengan mereka) atau (sebelum) kamu menetapkan maskahwin untuk mereka walaupun demikian hendaklah kamu memberi mut'ah (saguhati) kepada mereka (yang diceraikan) iaitu suami yang senang (hendaklah memberi saguhati) menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah menurut kemampuannya sebagai pemberian (saguhati) menurut yang patut lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu membuat kebaikan.

[13] Hukum membayar mut'ah kepada isteri yang diceraikan adalah wajib berdasarkan firmah Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah, ayat 241 ;-

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Maksudnya: Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, saguhati dengan cara yang baik sebagai hak ke atas orang yang bertakwa.

[14] Di dalam EUUKIS 2003, mut'ah telah diperuntukkan di bawah Seksyen 58:

58. Mut'ah atau pemberian saguhati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut.

Selain daripada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami

membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut Hukum Syarak.

[15] Mut'ah bukanlah bertujuan untuk dijadikan sebagai pampasan, penambahan harta atau keuntungan kepada isteri bahkan ianya merupakan saguhati yang diberikan berdasarkan kemampuan suami dengan tujuan tertentu seperti yang dinyatakan dalam nas tersebut.

[16] Menyentuh tentang isu yang pertama iaitu **sama ada pihak Responden layak menerima Mut'ah atau pun tidak**, pihak Perayu telah berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana gagal menekuni keterangan Perayu bahawa tindakan Perayu menceraikan Responden adalah kerana Responden membuat fitnah jahat terhadap keluarga Perayu dengan menuduh ibu Perayu membuat sihir terhadap Responden, Perayu telah dihalang untuk pulang ke rumah ibu bapanya selama 2 bulan sebelum tarikh perceraian dan Perayu hanya dibenarkan untuk berjumpa ibunya selama 4 jam sahaja. Perayu menghujahkan sebab-sebab ini adalah punca beliau menceraikan Responden dan dengan sebab-sebab ini menyebabkan Responden terhalang mendapat mut'ah.

Di dalam menentukan maksud frasa "*diceraikan tanpa sebab yang patut*" dalam Seksyen 58 EUUKIS 2003, Kami telah merujuk kepada beberapa kes yang telah diputuskan antaranya kes *Sapiee b. Muda lwn. Adnan Hawa bt. Mohamad (1436H/Mac 2015) JH 40(1) 125*, *Tuan Farizah bt. Tuan Ludin lwn. Mohd. Razuhan b. Abdul Razab (2007) JH 24(2) 335* dan *Ahmad Shah b. Ahmad Tabrani lwn Norhayati bt Yusuf (2004) JH 18(1) 33*.

[18] Dalam kes *Sapiee b. Muda wn. Adnan Hawa bt. Mohamad (1436H/Mac 2015) JH 40(1) 125*,, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Terengganu telah menyatakan bahawa frasa '*diceraikan tanpa sebab yang patut*' adalah syarat kelayakan pihak isteri menuntut mut'ah sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab *al- Haawi al-Kabiir*, syarah bagi kitab *Mukhtasar al-Muzani* Edisi Pertama [1994] terbitan *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, Jilid 9, hlm. 550- 552 di mana Imam al-Mawardi telah menjelaskan secara terperinci tentang kewajipan membayar mut'ah mengikut jenis-jenis perceraian.

[19] Namun oleh kerana perbahasannya amat panjang, maka Hakim Mahkamah Rayuan telah menyatakan maksudnya secara ringkas seperti berikut:-

i. Perceraian dengan kematian suami atau isteri. Suami tidak wajib membayar mut'ah.

ii. Perceraian berpunca dari suami yang mewajibkannya membayar mut'ah, iaitu ada 5:-

(a) talaq;

(b) li'an;

(c) suami murtad;

(d) fasakh nikah disebabkan aib suami yang berlaku sebelum akad nikah; dan

(e) fasakh nikah kerana pemelukan Islam oleh suami dan isteri kekal tidak Islam.

iii. Perceraian berpunca daripada isteri semata-mata yang tidak mewajibkan suami membayar mut'ah, iaitu, iaitu ada 6:-

(a) Isteri murtad;

- (b) *Isteri memeluk Islam;*
- (c) *Fasakh nikah kerana aib isteri;*
- (d) *Isteri dimerdekakan, suami masih hamba dan isteri memilih untuk fasakh nikah;*
- (e) *Isteri fasakh nikah kerana suami papa; dan*
- (f) *Isteri fasakh nikah kerana suami mati pucuk.*

iv. *Perceraian yang berpunca daripada kedua-dua belah pihak suami dan isteri. Ia terbahagi kepada 2, iaitu:-*

- (a) *Punca perceraian daripada suami lebih kuat, iaitu khulu' dan tafwid al-talaq. Suami wajib bayar mut'ah;*
- (b) *Punca perceraian dari isteri lebih kuat iaitu dalam kes isteri seorang hamba dan suami membelinya dari tuan isteri, maka punca fasakh akibat darinya lebih kuat di pihak isteri. Dalam kes ini menurut qaul jadid, suami tidak berkewajipan membayar mut'ah.*

v. *Perceraian berpunca dari pihak ketiga seperti isteri yang dikahwini masih kecil. Dalam masa perkahwinan tersebut, isteri telah menyusu dengan ibu suami, maka fasakh nikahnya sama seperti hukum perceraian dengan talaq sebelum bersetubuh, iaitu isteri berhak separuh mahar yang telah ditetapkan dan jika tidak ditetapkan maharnya, maka wajib bayar mu'tah atas kadar ½ mahar mithil.*

[20] Dalam kes *Ahmad Shah b. Ahmad Tabranilwn Norhayati bt Yusuf (2004) JH 18(1) 33*, Mahkamah Rayuan Syariah Kelantan telah menjelaskan bahawa yang dimaksudkan suami telah menceraikan isterinya itu ialah seperti perceraian biasa samada dengan persetujuan

bersama atau sebagainya dan juga apa yang dimaksud dengan perbuatan isteri di sini ialah seperti isteri murtad atau dia pohon fasakh nikahnya dengan sebab keaiban suami seperti suami gila atau mati pucuk atau suami seorang yang papa dan sebagainya. Begitu juga jika difasakhkan nikah oleh suami dengan sebab keaiban isteri seperti alat kelaminnya terdapat 'ratqun' (ketumbuhan daging) atau 'qarnun' (ketumbuhan tulang). Penjelasan yang sama juga telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah tersebut dalam kes *Tuan Farizah bt. Tuan Ludin lwn. Mohd. Razuhan b. Abdul Razab (2007) JH 24(2) 335*.

[21] Dalam kes dihadapan kami ini, kami dapati tiada alasan-alasan seperti yang dinyatakan di atas wujud, oleh itu kami bersependapat dengan YA Hakim Bicara bahawa Responden adalah seorang isteri yang telah diceraikan tanpa sebab yang patut menurut kehendak seksyen 58 EUUKIS 2003 dan layak untuk menerima Mut'ah.

[17] **Bagi isu yang kedua iaitu berkenaan dengan kadar mut'ah**, Al-Quran telah menetapkan panduan asas melalui ayat 236 Surah al-Baqarah ;-

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Maksudnya:hendaklah kamu memberi mut'ah (saguhati) kepada mereka (yang diceraikan) iaitu suami yang senang (hendaklah memberi saguhati) menurut ukuran kemampuannya dan suami yang susah menurut kemampuannya.

[18] Berdasarkan ayat tersebut, adalah jelas bahawa sesuatu kadar mut'ah hendaklah ditentukan berdasarkan kemampuan pembayarannya iaitu suami.

Sekiranya ada persetujuan diantara suami dan isteri berkenaan jumlah mut'ah, maka itulah kadar mut'ah yang wajib diberikan.

[18] Al-'Allamah 'Abu Bakr Usman bin Muhammad Syata al-Dimyathi al-Bakri di dalam kitabnya *Hasyiah I'annah at-Tolibin* di m.s.702, ada menyatakan;

“jika tiada persetujuan, maka ditentukan oleh hakim dengan ijtihadnya dan kaedah penentuan dengan mengambilkira akan kedudukan kedua-duanya waktu mereka bercerai”.

[19] Manakala Syeikh Mohd Khatib as-Syarbini di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, juzu' 3 muka surat 249 ada menyebut:

“Jika berlaku perselisihan antara kedua belah pihak tentang kadar mut'ah maka kadi yang menentukan kadar mut'ah itu mengikut ijtihadnya setelah melihat keadaan kedua belah pihak mengenai kemampuan suami dan keturunan serta sifat-sifat isteri.”

[20] Penentuan kadar mut'ah yang sesuai/munasabah hendaklah dibuat oleh Hakim dengan melihat kepada kemampuan suami ketika perceraian berlaku. Kemampuan suami pula hanya boleh ditentukan melalui pengemukaan keterangan-keterangan yang mencukupi di dalam Mahkamah. Adalah menjadi suatu prinsip yang teguh dalam hukum Syarak dan undang-undang bahawa tanggungjawab untuk membuktikan sesuatu fakta adalah terletak di bahu pihak yang menuntut.

[21] Dalam kes ini, tanggungjawab untuk membuktikan kemampuan untuk membayar jumlah mut'ah sebagaimana yang dituntut adalah terletak bebannya pada pihak Responden. Meneliti rekod yang ada di hadapan kami dan juga dapatan YA Hakim Bicara berkenaan pendapatan

Pemohon, kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa dokumen yang membuktikan pendapatan bulanan Perayu adalah sebagaimana penyata Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) daripada tahun 2013 sehingga 2017 yang dikemukakan iaitu RM8500 sebulan. Mengenai status kedudukan Perayu, ianya telah diulas oleh YA Hakim Bicara dalam perenggan 17 Alasan Penghakiman di **muka surat 231** Rekod Rayuan.

[22] Isunya, berdasarkan jumlah pendapatan bulanan Pemohon dan status kedudukan Perayu sewaktu perceraian berlaku tersebut, berapakah jumlah mut'ah yang wajar dan sesuai yang boleh Mahkamah tetapkan?. YA Hakim Bicara dalam mempertimbangkan amaun mut'ah ini pada asasnya telah berpandukan kepada prinsip "*hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham*" sebagai panduan dan berdasarkan pengiraan yang dilakukan oleh YA Hakim Bicara telah memperolehi jumlah RM14,616.00 bagi kadar 30 dirham namun begitu YA Hakim Bicara tidak berpegang kepada jumlah RM14,616.00 sebagaimana yang diperolehi tetapi sebaliknya telah menetapkan RM54,000.00 sebagai kadar mutah yang perlu dibayar kepada pihak Responden iaitu lebih RM39,384.00 daripada hasil kiraan 30 dirham tersebut. Tindakan YA Hakim Bicara ini adalah tepat dengan tidak berpegang secara ketat kepada prinsip penetapan "*hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham*" seperti mana yang diamalkan oleh Mahkamah-Mahkamah Tinggi Syariah sebelum ini seolah-olah ianya telah menjadi suatu prinsip yang telah mantap dan mesti diikuti. Tindakan YA Hakim Bicara ini menepati kehendak ayat 236 Surah *al-Baqarah* yang menyatakan seperti berikut;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ
قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”.

Berdasarkan ayat tersebut, dalam menentukan kadar mut'ah, Mahkamah hendaklah berdasarkan imbangan antara kemampuan suami ketika berlakunya perceraian dan kedudukan isteri ketika itu. Persoalan sama ada mut'ah itu hendaklah tidak kurang daripada 30 dirham adalah perkara *ijtihadiah* dan dihukumkan sunat dikalangan sebahagian fukaha. Mahkamah boleh menjadikannya sebagai panduan namun tidak terikat dengannya dengan begitu ketat. Oleh itu, mahkamah boleh menentukan suatu kadar mut'ah samada kurang daripada 30 dirham atau pun lebih daripada 30 dirham mengikut kemampuan suami dan kedudukan isteri. Cuma kekhilafan YA Hakim Bicara dalam perkara ini adalah tidak menjelaskan justifikasi pertambahan RM39,384.00 dari hasil kiraan yang dilakukan. RM39,384.00 adalah satu jumlah yang besar yang memerlukan penjelasan yang jelas mengapa jumlah tersebut ditetapkan dalam menentukan amaun mut'ah kepada pihak Responden.

[24] Kami berpendapat bahawa prinsip yang digariskan oleh undang-undang dibawah seksyen 58 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan ayat 236 Surah *al-Baqarah* adalah:

a. Jumlah yang berpatutan; dan

b. *dalam lingkungan kemampuan suami (wajar).*

sepertimana yang telah diputuskan dalam *kes Sapie bin muda lwn. Adnan Hawa bt Mohamad, JH 40 Bhg 1 hlm 137, kes Ida Hidayanti binti Taufiq lwn. Ahmad Shukri bin Kassim, JH 18 (2) hlm 259, kes Dato' Sri Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz bin Majid, kes Rayuan No. 14000-016-0017-2016, kes Zaharah bt Alias lwn. Jen (B) Tan Sri Dato' Zain Hashim [1432] JH 32 (2, kes Faridah binti Sulaiman lwn. Mohd Noh bin Othman JH (1426H) jld. XIX, Bah 1, kes Noor Aisyah binti Abdul Karim lwn. Kamaruddin Rahmat [2015] JH 42 Bhg.1 dan kes Suraiya binti M. Shafie lwn. Abd Shukor bin Mohd Hashim [2009] 3 LNS 7 hlm. 20.*

[25] Prinsip tersebut selari dengan pandangan fukaha yang menyatakan bahawa mut'ah ditentukan berdasarkan “suami dilihat dari sudut kemampuan untuk membayarnya dan isteri dilihat dari sudut keturunan dan sifatnya” – (*Hashiah I'annah at-Tholibin*, juzuk 3, halaman 596, dan *Mughni al-Mukhtaj*, Juzuk 3, halaman 249).

[26] Berdasarkan prinsip tersebut, di dalam Mahkamah menentukan sesuatu kadar mut'ah yang wajar/munasabah dan patut, terlebih dahulu Mahkamah perlu menilai atau mentaksirkan sebanyak manakah bayaran mut'ah yang wajar/munasabah diterima oleh isteri akibat dari perceraian yang berlaku. Selepas itu Mahkamah hendaklah mentaksirkan adakah bayaran itu patut dibayar oleh suami dengan melihat kepada kemampuannya. Mahkamah tidak boleh melihat kepada kemampuan suami semata-mata atau sebaliknya, namun hendaklah melihat kepada imbalan kedua-duanya kerana ianya adalah suatu bayaran saguhati. Oleh itu, sesuatu bayaran saguhati atau mut'ah hendaklah ditentukan

berdasarkan “*kadar yang wajar/munasabah bagi isteri*” dan “*kemampuan orang (suami) yang dikehendaki membayarnya*”.

[27] Bagi menentukan kadar yang wajar/munasabah, Mahkamah hendaklah terlebih dahulu melihat kepada faktor-faktor di pihak isteri yang antara lainnya adalah;

- a. Status isteri termasuklah pekerjaan dan kedudukan isteri;
- b. Keturunan dan sifat isteri;
- c. Kesan terhadap isteri akibat dari perceraian;

Setelah Mahkamah menilai kadar yang wajar/munasabah yang perlu dibayar kepada isteri, Mahkamah hendaklah pula melihat kepada kemampuan suami untuk membayar berdasarkan;

- a. Pendapatan Suami;
- b. Harta-harta yang dimiliki oleh suami; dan
- c. Tanggungan wajib dan perlu bagi suami.

Setelah menilai faktor-faktor dari kedua-dua pihak tersebut, baharulah Mahkamah menentukan berapakah kadar bayaran mut‘ah atau saguhati yang patut diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri.

[28] Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dan setelah kami meneliti Penghujahan-penghujahan Bertulis Pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini dan Alasan Penghakiman Hakim Bicara, kami berpendapat keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan Perayu membayar mut‘ah atau saguhati kepada Responden sebanyak RM54,000.00 adalah tidak tepat dari segi prinsip, undang-undang dan

hukum Syarak kerana kadar itu adalah diluar lingkungan kemampuan Perayu berdasarkan dapatan-dapatan fakta.

[29] Apa yang menjadi perhatian Kami ialah, walaupun Kami bersetuju berkenaan dapatan Hakim Bicara tentang pendapatan Perayu namun Kami dapati Hakim Bicara tidak menyatakan justifikasi sehingga beliau berpuashati memerintahkan kadar mutaah sebanyak RM54,000.00 tersebut. Oleh yang demikian, persoalan seterusnya ialah berapakah jumlah mutaah yang munasabah kepada Perayu?

[30] Berdasarkan faktor-faktor yang dibincangkan kami berpuashati bahawa bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dan berlebihan dalam menimbangkan kadar mutaah terhadap Perayu. Oleh yang demikian, Kami bersetuju untuk menimbangkan suatu jumlah yang lebih munasabah.

[31] Telah menjadi prinsip undang-undang yang mantap berkenaan rayuan yang membangkitkan persoalan fakta, Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh YA Hakim Bicara kerana YA Hakim Bicara mempunyai kelebihan mendengar dan memerhati secara langsung prosiding perbicaraan di hadapan beliau, namun begitu sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau keputusan tersebut bercanggah dengan berat keterangan atau tiada pertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau Mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah maka adalah terbuka kepada kami untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh hakim bicara tersebut.

[32] Dalam menetapkan amaun mut'ah yang wajar dalam kes ini juga, kami turut melihat dari aspek tempoh perkahwinan Perayu dan Responden sebagai faktor sampingan penentuan kadar mut'ah. Dalam kes

Zaharah bt. Alias lwn Jen. (B) Tan Sri Dato' Zain Hashim [1432H] JH 32(2), Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor telah memberi pertimbangan kepada faktor tempoh perkahwinan ini dengan menyatakan seperti berikut:

“Kami juga bersetuju tempoh perkahwinan perayu dan Responden selama 34 tahun yang diulas oleh YA Hakim menjadi sandaran untuk meluluskan tuntutan mut'ah kepada Perayu. Pada pendapat kami tempoh 34 tahun bukanlah satu masa yang pendek. Perayu dan Responden telah mengalami segala pahit manis kehidupan dan kesengsaraan mahupun kesenangan ketika hidup bersama...”

Begitu juga dalam kes **A. Rahman bin Ismail lwn Norhayati binti Mamat [1436H] JH 40 BHG. 1**, Panel Rayuan Syariah Selangor turut memberi pertimbangan berkenaan faktor tempoh perkahwinan dengan menyatakan sebagaimana berikut:

“Kesimpulannya, berdasarkan sifat dan keturunan Responden yang sederhana, maka pandangan kami adalah munasabah amaun mutaahnya adalah RM21,000.00. Jumlah tersebut adalah setelah kami mengambil kira pengorbanan Responden sebagai isteri dan sebagai seorang pekerja yang tidak dibayar upah tetap oleh Perayu sepanjang menjadi isteri perayu selama hampir 5 tahun dan pengorbanan Responden untuk tidak menyambung pengajian walaupun berpeluang berbuat demikian”.

[33] Berkenaan status Responden dan status keturunan Responden, perkara ini telah diulas oleh YA Hakim Bicara dalam perenggan 16 Alasan Penghakiman di **muka surat 231 Rekod Rayuan**.

[34] Dengan ini, kami sebulat suara menerima rayuan dari Perayu dan kami berpendapat keputusan YA Hakim Bicara yang memerintahkan perayu membayar mut'ah berjumlah RM RM54,000.00 kepada pihak Responden adalah suatu kekhilafan khususnya dari aspek tiadanya justifikasi yang jelas dalam mempertimbangkan pertambahan jumlah RM39,384.00 seperti yang telah kami ulas dalam perenggan [23] di atas.

[35] Berdasarkan ulasan di atas, setelah kami menilai dan mempertimbangkan semua aspek yang dinyatakan, Kami dengan sebulat suara memutuskan jumlah mut'ah yang wajar kepada pihak Respondan adalah sebanyak RM30.000.00 dan kami berpendapat ianya dalam lingkungan kemampuan Perayu untuk membayarnya.

[36] Mengenai kaedah bayaran, walaupun ia tidak dinyatakan dalam perintah YA Hakim Bicara, ianya sama sekali tidak menafikan hak Pihak Responden untuk memperoleh mut'ah tersebut, sebaliknya Responden boleh mengambil langkah melalui tindakan pelaksanaan atau penguatkuasaan perintah / penghakiman sekiranya pihak Perayu tidak melaksanakan perintah yang telah ditetapkan.

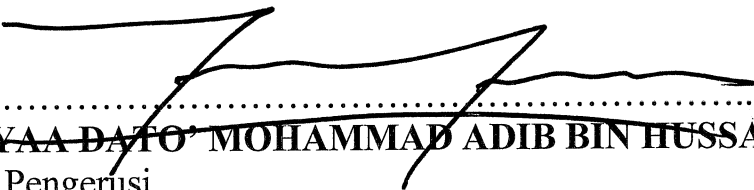
KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Notis Rayuan Balas Responden, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

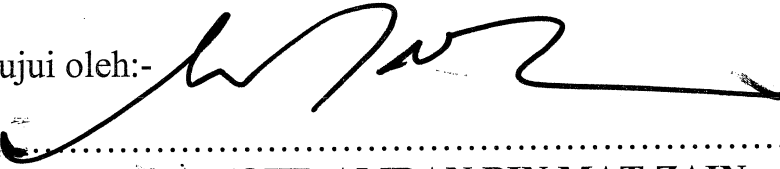
1. Rayuan Perayu diterima.

2. Terma 2 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes Mal Saman No: 10300-016-0277-2014 yang bertarikh 21hb Oktober 2021 dipinda kepada Mahkamah memerintahkan Defendan membayar RM30,000.00 sebagai bayaran muta'ah saguhati perceraian kepada Plaintiff.
3. Rayuan Balas Responden ditolak.

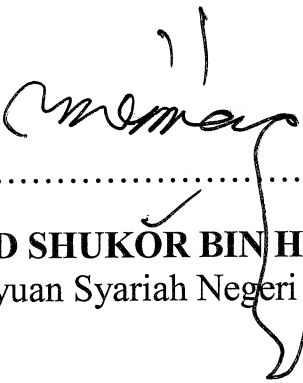
Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSSAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN HAJI SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor